

LA LIBERTAD DE ESTABLECIMIENTO Y LA LIBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Esta ficha temática explica las normas de la Unión sobre las libertades de establecimiento de empresas y de prestación de servicios, dos derechos fundamentales que permiten a las empresas y a los profesionales operar en toda la Unión. Los servicios son clave en la economía de la Unión, y representan tres cuartas partes del PIB y del empleo total. La ficha temática abarca la base jurídica y los fines de estas libertades, las medidas adoptadas para completar el mercado único de servicios y el papel del Parlamento en la configuración de las normas, incluida la Estrategia para el Mercado Único de 2025.

BASE JURÍDICA

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

- El artículo 26, sobre el establecimiento del mercado interior (que en la actualidad se denomina a menudo mercado único);
- los artículos 49 a 55, sobre el derecho de establecimiento y desarrollo de una actividad empresarial en otro Estado miembro; y,
- los artículos 56 a 62, sobre el derecho de prestación de servicios en otro Estado miembro.

LAS LIBERTADES Y SU FINALIDAD

El derecho a crear una empresa, incluso por cuenta propia, y a prestar servicios en otros Estados miembros está garantizado por los tratados fundacionales de la Unión (libertad de establecimiento y libre prestación de servicios). El objetivo de estos derechos es garantizar que los particulares y las empresas que operan legalmente en la Unión puedan:

- ejercer su actividad de forma permanente en otro Estado miembro;
- y, ofrecer y prestar temporalmente sus servicios en otros Estados miembros sin trasladarse, en las mismas condiciones que los nacionales del país de acogida.

Conseguir estos objetivos implica eliminar la discriminación por razón de nacionalidad y facilitar al máximo el ejercicio de estas libertades. Pueden ser de ayuda las medidas para armonizar las normas nacionales sobre el acceso a las profesiones o para garantizar que los productos y las cualificaciones homologados en un Estado miembro se reconozcan automáticamente en el resto de la Unión (principio de reconocimiento mutuo) ([2.1.6](#)).

RESULTADOS

A. Régimen de liberalización en el Tratado

1. «Libertades fundamentales»

El derecho de establecimiento incluye el derecho a emprender y ejercer actividades profesionales por cuenta propia y a establecer y administrar empresas, para ejercer actividades permanentes y de carácter estable y continuado, en las mismas condiciones previstas por la legislación del Estado miembro en cuestión para el establecimiento de su propia ciudadanía.

La libre prestación de servicios es aplicable a todos los servicios que se prestan habitualmente a cambio de remuneración, siempre que no estén regulados por las disposiciones relativas a la libre circulación de mercancías, capitales y personas. Para realizar la prestación de un «servicio», la persona que lo provee podrá ejercer su actividad de forma temporal en el Estado miembro en que se presta el servicio y quedará sujeta a las mismas condiciones que tal Estado impone a su propia ciudadanía.

2. Excepciones

Con arreglo al TFUE, se excluyen de la libertad de establecimiento y de la libre prestación de servicios aquellas actividades que estén relacionadas con el ejercicio del poder público (artículo 51 del TFUE), si bien esta exclusión queda limitada por una interpretación restrictiva: las exclusiones recogen únicamente aquellas actividades y funciones específicas relacionadas con el ejercicio del poder público y para que la exclusión abarque toda una profesión, es necesario que toda su actividad esté consagrada al ejercicio del poder público o que la parte que a él se consagra no sea separable de las otras. Las excepciones permiten a los Estados miembros excluir la producción o el comercio de material de guerra (artículo 346, apartado 1, letra b), del TFUE) y mantener un régimen especial para los extranjeros por razones de orden público, seguridad y salud públicas (artículo 52, apartado 1).

B. Directiva de servicios: hacia la realización del mercado único

En la [Directiva de servicios](#) (Directiva 2006/123/CE) se refuerza la libertad de prestar servicios dentro de la Unión. Esta Directiva es fundamental para la realización del mercado único, ya que posee un enorme potencial en cuanto a la generación de beneficios para consumidores y pequeñas y medianas empresas (pymes). Tiene como objetivo la creación en la Unión de un mercado de servicios único y abierto, al tiempo que se garantiza la calidad de los servicios prestados a los consumidores. De conformidad con la Comunicación de la Comisión titulada «[EUROPA 2020 – Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador](#)», la plena aplicación de la Directiva de servicios podría incrementar el comercio de servicios en un 45 % y las inversiones extranjeras directas en un 25 %, lo que equivaldría a un incremento de entre el 0,5 % y el 1,5 % del PIB. Esta Directiva contribuye a la simplificación y la modernización del marco administrativo y reglamentario. Este fin se consigue no solo mediante el análisis de la legislación vigente, así como con la adopción y la modificación de la legislación pertinente, sino también a través de proyectos a largo plazo (como el establecimiento de ventanillas únicas y la garantía de la cooperación administrativa).

Se ha producido un retraso importante en la aplicación de la Directiva de servicios y, si bien las reformas iniciales posibilitaron la eliminación de numerosas barreras en el mercado único de los servicios, el impulso ha decaído desde 2012. Se ha observado una desaceleración de los esfuerzos de reforma y un progreso importante mayoritariamente en aquellos Estados miembros receptores de ayuda financiera o en aquellos donde existe un amplio programa nacional de reformas. La Comisión se ha centrado en apoyar a las autoridades nacionales en la aplicación de la Directiva, con la publicación en 2022 de un [manual sobre la transposición de la Directiva de servicios](#), y en garantizar que la Directiva aporte todos sus beneficios a través de las decisiones de ejecución.

En 2025, la Comisión adoptó [una nueva estrategia para el mercado único](#). Su objetivo es promover la prestación transfronteriza de servicios y la circulación de mercancías, garantizar el cumplimiento de las normas actuales y eliminar los obstáculos. Identifica [diez obstáculos específicos que perturban el flujo de bienes y servicios](#) («los terribles diez»), restringiendo el comercio y la inversión transfronterizos. La estrategia enumera las iniciativas que la Comisión tiene previsto adoptar en los próximos años para hacer frente a estos obstáculos y maximizar plenamente el potencial del mercado único. Se centra específicamente en las pymes y presenta una serie de acciones para ayudarlas a aprovechar al máximo el mercado único.

PAPEL DEL PARLAMENTO EUROPEO

El Parlamento Europeo ha desempeñado un papel fundamental en cuanto a la liberalización de las actividades por cuenta propia y ha velado por que algunas actividades delimitadas estuvieran reservadas para los nacionales. También interpuso un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra el Consejo por inacción en materia de política de transportes. En la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de mayo de 1985, Parlamento/Consejo, C-13/83, ECLI:EU:C:1985:220, se declaró que el Consejo no había garantizado la libre prestación de servicios en materia de transportes internacionales y que, por ello, había infringido el Tratado de Roma. En consecuencia, el Consejo tuvo que adoptar la legislación pertinente. El papel del Parlamento se ha ampliado con la aplicación del procedimiento de codecisión y de procedimientos legislativos ordinarios en materia de la libertad de establecimiento y de la libre prestación de servicios.

El Parlamento también ha desempeñado un papel esencial en la adopción y supervisión de la Directiva de servicios, pues ha instado a los Estados miembros a cumplirla y a ejecutar adecuadamente sus disposiciones. Aprobó una [Resolución sobre la aplicación de la Directiva](#) (15 de febrero de 2011) y una [Resolución sobre el proceso de evaluación recíproca de la directiva](#) (25 de octubre de 2011).

El Parlamento ha participado activamente, como colegislador de pleno derecho, en la adopción de nueva legislación relativa a la prestación de servicios, en particular en lo que se refiere a los servicios financieros de crédito y al por menor, los servicios de seguros y los servicios de transporte. La [Resolución del Parlamento sobre el acceso a los servicios bancarios básicos](#) (julio de 2012) abordaba los servicios financieros, incluidos los servicios básicos de pago y el crédito hipotecario, y formulaba recomendaciones para la [Directiva sobre créditos hipotecarios](#) (Directiva 2014/17/UE).

La Directiva sobre créditos hipotecarios garantiza la protección de los consumidores y asegura la capacidad financiera con conocimiento de causa. La [Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros](#) (Directiva 2014/65/UE) promueve la transparencia. Más recientemente, la revisión de la [Directiva relativa al crédito al consumo](#) (Directiva (UE) 2023/2225) aborda los cambios significativos que ha experimentado el mercado del crédito al consumo tras la transformación digital, mientras que la [Directiva relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores](#) (2023) refuerza la protección de los consumidores que adquieren servicios financieros en línea o por teléfono.

En 2019, el Parlamento y el Consejo aprobaron una [Directiva sobre los requisitos de accesibilidad](#) (Directiva (UE) 2019/882) con el objetivo de apoyar a la ciudadanía con discapacidad. El Parlamento también abordó los viajes combinados mediante la adopción, en marzo de 2026, de la [Directiva revisada relativa a los viajes combinados](#) (Directiva (UE) 2025/2302).

Un [estudio sobre el mercado único de servicios](#) de 2019 reveló que la legislación de la Unión relativa a la libre circulación de servicios, incluidas las cualificaciones profesionales y el comercio minorista, genera ventajas económicas sustanciales: 284 000 millones EUR anuales en el ámbito cubierto por la Directiva de servicios, 80 000 millones EUR en el ámbito de los servicios profesionales y 20 000 millones EUR en el ámbito de los servicios relativos a la contratación pública. Un [estudio acerca de los obstáculos jurídicos](#) que afectan a las normas del mercado único mostró asimismo que el sector de los servicios, que representa el 24 % del comercio dentro de la Unión (frente al 20 % desde principios de la década de 2000) y contribuye en un 78 % al valor añadido bruto de la Unión, es fundamental para el crecimiento. Sin embargo, el estudio también detectó que la heterogeneidad normativa y las dificultades de acceso a la información aumentan el coste de la actividad empresarial y restringen la libre circulación de servicios y la libertad de establecimiento en toda la Unión.

El 25 de noviembre de 2020, el Parlamento aprobó una [Resolución titulada «Hacia un mercado único más sostenible para las empresas y los consumidores»](#), que se centra en diferentes ámbitos de actuación, en particular en el de la protección de los consumidores y la participación de las empresas en la transición ecológica (clave para mejorar la sostenibilidad del mercado único). Por encargo de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO), el Departamento Temático de Políticas Económicas y Científicas y de Calidad de Vida de la Dirección General de Políticas Interiores de la Unión del Parlamento publicó un documento informativo titulado «The European Services Sector and the Green Transition» (El sector de los servicios europeo y la transición ecológica) que contribuyó a la Resolución mencionada.

El 20 de enero de 2021, el Parlamento aprobó una [Resolución sobre el refuerzo del mercado único](#) en la que se señala la necesidad de garantizar la aplicación de las normas del mercado único de servicios, así como de mejorar las medidas coercitivas de la Comisión.

La pandemia de COVID-19 obligó a la imposición reiterada de numerosas restricciones a la libre circulación en el mercado único de la Unión, incluido el sector de los servicios. El 9 de noviembre de 2020, en un [seminario web sobre el impacto de la COVID-19](#), organizado por el Departamento Temático de Políticas Económicas y Científicas y de

Calidad de Vida, se previeron futuros cambios sustanciales en la oferta y demanda de servicios derivados del progreso tecnológico y de los cambios en el comportamiento del consumidor.

La [Resolución del Parlamento sobre la lucha contra los obstáculos no arancelarios y no fiscales en el mercado único](#) (17 de febrero de 2022) abordaba los obstáculos generalmente persistentes a la libertad de mercancías y a la libre prestación de servicios. El 24 de septiembre de 2025, la Comisión IMCO celebró una audiencia pública titulada «[Refuerzo del mercado único de servicios](#)», que reunió a las partes interesadas para evaluar los obstáculos actuales y estudiar medidas para mejorar los resultados para los consumidores y las empresas en toda la Unión, teniendo en cuenta la nueva estrategia de la Comisión para el mercado único. En diciembre de 2025, un estudio titulado «[Single Market Competitiveness: Advancing cross-border trade in services](#)» (Competitividad del mercado único: impulsar el comercio transfronterizo de servicios), solicitado por la Comisión IMCO, examinó las restricciones que afectan al comercio transfronterizo de servicios dentro de la Unión. Puso de manifiesto que el comercio de servicios dentro de la Unión es mucho más liberal que el comercio exterior de la Unión, aunque el ritmo de las reformas se ha ralentizado en los últimos años. El análisis señala que los obstáculos restantes están asociados a reglamentos que se aplican tanto a los proveedores de servicios nacionales como a los extranjeros, y pone de relieve variaciones significativas entre los Estados miembros, lo que crea margen para aumentar la competitividad y generar beneficios para los distintos Estados miembros.

La presente ficha temática ha sido preparada por el Departamento Temático de Economía y Crecimiento del Parlamento Europeo. Para más información sobre este tema, véase el sitio web de la [Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor](#).

Barbara Martinello

04/2026